

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

[기출][2025-3]국유재산 사용·수익허가 해지에 대한 구제수단으로서의 무효등 확인소송

《【문제3】 A지방고용노동청장(이하 'A청장')은 민원인의 이용 편의를 위하여 청사 지하 1층에 편의점을 위탁운영하기로 결정하고, '청사 내 편의시설(편의점) 운영자 선정 입찰 공고'를 하였다. 입찰 결과 甲이 낙찰자로 결정되었고, A청장은 2022. 12. 20. 甲과 계약기간은 2023. 1. 1. 부터 2024. 12. 31.까지(2년간), 연 사용료 1억 원 등을 내용으로 하는 '청사 편의점 운영권 위탁계약(이하 '위탁운영계약')'을 체결하여 편의점 운영자 선정 절차가 완료되었다. 그 후 甲은 편의점을 1년 이상 운영하면서 납부기한까지 사용료를 납부하지 않았고, 이에 A청장은 2024. 2. 29. 「국유재산법」의 규정을 근거로 위탁운영계약을 해지하였다. 甲은 위탁운영계약 해지에 무효사유에 해당하는 하자가 있음을 발견하여, 이를 소송상 다투고자 한다. 甲이 제기하여야 하는 소송을 설명하시오. (단, 위탁운영계약 체결 관련 사항은 A청장에게 위임되어 있음) (25점)》

<문제3> 국유재산 사용·수익허가 해지에 대한 구제수단으로서의 무효등 확인소송

I. 문제의 제기

- 사안에서 A청장은 甲과 청사 편의점 위탁운영계약을 체결하였으나, 甲의 사용료 연체를 이유로 국유재산법에 근거하여 위탁운영계약을 해지하였고, 甲은 그 해지에 무효사유가 있음을 이유로 이를 다투고자 한다. 쟁점으로 <위탁운영계약의 법적 성질과 이에 대한 해지행위의 성격을 기초로 甲이 어떠한 소송으로 권리구제를 받아야 하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기하여야 하는 소송을 설명한다.

II. 위탁운영계약 및 해지의 법적 성질

1. 행정재산 사용·수익허가의 성질

(1) 판례의 태도

- "대법원"은 국유재산법상 행정재산의 사용·수익허가는 순전히 사법상의 행위가 아니라 공법상의 행정처분(강학상 특허)에 해당한다고 일관되게 판시하고 있다.

(2) 법적 성질의 검토

- A청장 청사의 지하 1층은 국유재산법상 행정재산에 해당하므로, 편의점 위탁운영계약은 실질적으로 행정재산의 사용·수익허가에 해당하며 공법상 행정처분의 성격을 가진다.

2. 위탁운영계약 해지의 성질

(1) 행정처분성 인정 여부

- 행정재산 사용·수익허가를 받은 자가 사용료를 납부하지 않아 이를 해지하는 행위는 행정청의 일방적인 공권력 행사로서 허가의 효력을 소멸시키는 행정처분(강학상 철회처분)이다.

(2) 사법상 계약 해지와 구별

- 이는 단순한 사법상 계약의 해지나 공법상 계약의 해지가 아니므로, 민사소송이나 당사자소송이 아닌 항고소송의 대상이 된다.

III. 甲이 제기하여야 하는 소송 형태

1. 무효등 확인소송의 의의 및 성격

(1) 개념 및 취지

- "행정소송법 제4조"에 따른 무효등 확인소송은 행정청의 처분 등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 항고소송이다.

(2) 무효 주장과의 관계

- 사안의 甲은 해지 행위에 무효사유의 하자가 있다고 주장하므로, 처분의 무효를 법원에 구하는 무효등 확인소송을 제기하는 것이 타당하다.

2. 소송 요건의 검토

(1) 피고 및 대상적격

- 피고는 처분을 행한 행정청인 A청장이 되며, 소송의 대상은 위탁운영계약 해지처분이 된다.

(2) 제소기간 및 전치주의의 예외

- 무효등 확인소송은 취소소송과 달리 "행정소송법 제20조"의 제소기간 제한을 받지 않으며, 행정심판전치주의도 적용되지 않아 언제든지 제기할 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 처분성 인정 여부의 판단

- A청장의 청사는 행정재산이며, 甲과 체결한 위탁운영계약은 행정처분인 사용·수익허가이다. 따라서 국유재산법에 근거한 A청장의 위탁운영계약 해지는 행정처분에 해당한다.

2. 구체적 소송 형태의 적용

- 甲은 A청장을 피고로 하여 서울행정법원 등 관할 행정법원에 위탁운영계약 해지처분 무효확인소송을 제기하여야 한다. 이 소송은 제소기간의 제한을 받지 않으므로 절차상 유리하다.

V. 결론

- 국유재산법상 행정재산의 사용·수익허가 및 그 취소(해지)는 행정처분이다. 따라서 甲은 A청장의 해지 조치를 사법상 계약 해지로 다투어서는 안 되며, 행정소송법상 항고소송인 무효등 확인소송을 제기하여야 한다. 피고는 A청장으로 지정하고 해지처분의 무효확인을 청구함으로써 실질적인 권리 구제를 도모할 수 있다.